

Hinweis / Notice

Akte: testakte

Deutsch

Diese Testakte wurde mit KI generiert und ist ein Experiment.

Benutzung auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr.

English

This test case file was generated with AI and is an experiment.

Use at your own responsibility and risk.

Rubrum und Verfahrensbasis

Gericht

Amtsgericht Musterstadt, Registergericht (Handelsregister), Aktenzeichen der Registersache 7 AR 88/26.
Betroffene Eintragung: Handelsregister B, HRB 50321.

Verfahrensart

Registersache in Handelsregistersachen nach den Paragrafen 374 Nummer 1, 378 ff. FamFG. Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit; es gilt der Amtsermittlungsgrundsatz nach Paragraph 26 FamFG im Rahmen des registerrechtlichen Prüfungsumfangs. Kein Anwaltszwang. Die Anmeldung wird durch das vertretungsberechtigte Organ der Gesellschaft erklärt; die Erklärung bedarf der öffentlichen Beglaubigung nach Paragraph 12 Absatz 1 HGB.

Beteiligte

Anmeldende Gesellschaft: Edelholz Berlin GmbH, Holzmarktstrasse 12, 12349 Musterstadt, eingetragen im Handelsregister B des Amtsgerichts Musterstadt unter HRB 50321. Stammkapital 25.000 Euro.

Bisheriger Geschäftsführer (abberufen): Herr Reinhard Voss, geboren am 04.11.1968, wohnhaft Ahornstrasse 19, 12347 Musterstadt.

Neu bestellter Geschäftsführer (anzumelden): Herr Bruno Karg, geboren am 22.07.1975, wohnhaft Lindenweg 4, 12345 Musterstadt.

Alleingesellschafterin: Frau Hildegard Sauer, Marktplatz 2, 12345 Musterstadt, hält den einzigen Geschäftsanteil im Nennbetrag von 25.000 Euro.

Verfahrensbevollmächtigte und Urkundsperson

Ein Anwaltszwang besteht in der Registersache nicht. Die Anmeldung ist von dem Notar Dr. Petra Falk, Amtssitz Marktplatz 2, 12345 Musterstadt, beglaubigt; der Notar ist nicht Verfahrensbevollmächtigter, sondern Urkundsperson nach Paragraph 12 Absatz 1 HGB. Eine anwaltliche Vertretung ist nicht angezeigt.

Geschäftswert und Zuständigkeit

Ein Streitwert im zivilprozessualen Sinn besteht nicht. Der Geschäftswert der Registersache richtet sich nach den handelsregisterrechtlichen Geschäftswertvorschriften und ist gesondert festzusetzen. Die sachliche Zuständigkeit des Amtsgerichts als Registergericht folgt aus Paragraph 374 Nummer 1 in Verbindung mit Paragraph 376 Absatz 1 FamFG. Die örtliche Zuständigkeit folgt aus dem Sitz der Gesellschaft (Musterstadt). Funktionell ist nach Paragraph 17 Nummer 1 Buchstabe b RPflG grundsätzlich der Rechtspfleger zuständig; die Akte ist als Richtervorlage angelegt, weil ein materielles Eintragungshindernis (Inhabilität) im Raum steht.

Verfahrensstand bei Aktenuebernahme

Die Anmeldung ist beim Registergericht eingegangen und der Akte zugeordnet. Bei der Erstprüfung sind zwei Beanstandungspunkte aufgefallen (Beglaubigungsmangel und Hinweis auf ein Bestellungshindernis). Eine ergänzende Stellungnahme der Gesellschaft liegt vor. Über den Erlass einer Zwischenverfügung nach Paragraph 382 Absatz 4 FamFG mit Fristsetzung ist zu entscheiden; die Eintragung ist bis zur Behebung der Hindernisse zurückgestellt.

Anmeldung zum Handelsregister

Edelholz Berlin GmbH, Holzmarktstrasse 12, 12349 Musterstadt, HRB 50321

An das Amtsgericht Musterstadt, Registergericht

Anmeldung

Namens der Edelholz Berlin GmbH melde ich, der unterzeichnende neu bestellte Geschäftsführer Bruno Karg, sowie der bisherige Geschäftsführer Reinhard Voss zur Eintragung in das Handelsregister an:

1. Der bisherige Geschäftsführer Reinhard Voss, geboren am 04.11.1968, ist mit Wirkung zum 31.05.2026 als Geschäftsführer abberufen. Sein Geschäftsführeramt ist erloschen.
2. Zum neuen, alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer ist mit Wirkung zum 01.06.2026 Herr Bruno Karg, geboren am 22.07.1975, wohnhaft Lindenweg 4, 12345 Musterstadt, bestellt. Ihm ist Befreiung von den Beschränkungen des Paragraph 181 BGB erteilt.

Es wird beantragt, die Änderung in der Vertretung der Gesellschaft im Handelsregister einzutragen.

Sachverhalt

Die Alleingesellschafterin Hildegard Sauer hat durch Beschluss vom 02.06.2026 (Anlage 1) Herrn Voss abberufen und Herrn Karg zum neuen Geschäftsführer mit Einzelvertretungsbefugnis und Befreiung von Paragraph 181 BGB bestellt. Die Bestellung beruht auf einem altersbedingten Ausscheiden des bisherigen Geschäftsführers.

Der neu bestellte Geschäftsführer Bruno Karg versichert nach Paragraph 39 Absatz 3 in Verbindung mit Paragraph 8 Absatz 3 GmbHG, dass keine Umstände vorliegen, die seiner Bestellung nach Paragraph 6 Absatz 2 GmbHG entgegenstehen, und dass er über seine unbeschränkte Auskunftspflicht gegenüber dem Gericht belehrt worden ist. Die Versicherung ist als Anlage 3 beigefügt.

Erklärungen zur Form

Die Anmeldung wird in öffentlich beglaubigter Form nach Paragraph 12 Absatz 1 HGB erklärt. Die Unterschrift des neu bestellten Geschäftsführers Bruno Karg ist durch den Notar Dr. Petra Falk am 03.06.2026 beglaubigt. Die Unterschrift des bisherigen Geschäftsführers Reinhard Voss ist beigefügt; eine notarielle Beglaubigung seiner Unterschrift liegt der Anmeldung nicht bei.

Anlagenverzeichnis

- Anlage 1: Beschluss der Alleingesellschafterin vom 02.06.2026 über Abberufung und Neubestellung.
- Anlage 2: aktualisierte Gesellschafterliste nach Paragraph 40 GmbHG, Stand 02.06.2026.
- Anlage 3: Versicherung des neu bestellten Geschäftsführers Bruno Karg nach Paragraph 39 Absatz 3, Paragraph 8 Absatz 3 GmbHG nebst beigefügter Unterlagensammlung.
- Anlage 4: aktueller Registerauszug HRB 50321, Stand 01.06.2026.

Bruno Karg, Geschäftsführer

Reinhard Voss, ausgeschiedener Geschäftsführer

Ergaenzende Stellungnahme der Gesellschaft

Edelholz Berlin GmbH, Holzmarktstrasse 12, 12349 Musterstadt, HRB 50321

An das Amtsgericht Musterstadt, Registergericht, Aktenzeichen 7 AR 88/26

Bezug

Auf den fernmuendlichen Hinweis der Geschäftsstelle vom 05.06.2026, dass die Anmeldung Beanstandungen unterliegt, nimmt die Gesellschaft wie folgt Stellung.

Stellungnahme

Zur Form der Anmeldung: Die Gesellschaft räumt ein, dass die Unterschrift des ausgeschiedenen Geschäftsführers Reinhard Voss bislang ohne notarielle Beglaubigung beigelegt wurde. Nach Auffassung der Gesellschaft genügt für die Anmeldung der Vertretungsänderung die beglaubigte Unterschrift des neu bestellten Geschäftsführers, weil dieser die Gesellschaft künftig vertritt. Hilfsweise wird zugesagt, eine beglaubigte Unterschrift des Herrn Voss kurzfristig nachzureichen.

Zum Bestellungshindernis: Die Gesellschaft tritt der Annahme entgegen, dass Herr Karg nach Paragraph 6 Absatz 2 GmbHG von der Geschäftsführung ausgeschlossen sei. Die in der Unterlagensammlung zu Anlage 3 enthaltene Mitteilung betreffe ein abgeschlossenes Verfahren; Herr Karg sei zwar erstinstanzlich wegen einer Insolvenzverschleppung verurteilt worden, habe gegen das Urteil jedoch Rechtsmittel eingelegt. Ob die Verurteilung rechtskräftig geworden ist, könne die Gesellschaft derzeit nicht abschliessend mitteilen. Die abgegebene Versicherung nach Paragraph 39 Absatz 3 GmbHG sei nach bestem Wissen erfolgt.

Beweisangebote der Gesellschaft

- Zur Wirksamkeit der Bestellung: der Gesellschafterbeschluss vom 02.06.2026 (Anlage 1) und die Gesellschafterliste (Anlage 2).
- Zur Frage der Rechtskraft der Verurteilung des Herrn Karg: angeboten wird die Vorlage einer Mitteilung aus dem Bundeszentralregister bzw. einer Bescheinigung des erkennenden Gerichts über den Eintritt oder Nichteintritt der Rechtskraft, sobald diese beschafft ist.
- Zur Nachholung der Form: angeboten wird die Vorlage der notariell beglaubigten Unterschrift des Herrn Voss.

Edelholz Berlin GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer Bruno Karg

Anlage 1 — Beschluss der Alleingesellschafterin

Edelholz Berlin GmbH, HRB 50321

Beschluss der Alleingesellschafterin vom 02.06.2026

Die alleinige Gesellschafterin Hildegard Sauer, Marktplatz 2, 12345 Musterstadt, haelt den einzigen Geschaeftsanteil im Nennbetrag von 25.000 Euro. Sie fasst als Gesellschafterversammlung in Person folgende Beschluesse:

1. Herr Reinhard Voss, geboren am 04.11.1968, wird mit Wirkung zum Ablauf des 31.05.2026 als Geschaeftsfuehrer der Gesellschaft abberufen.
2. Herr Bruno Karg, geboren am 22.07.1975, wohnhaft Lindenweg 4, 12345 Musterstadt, wird mit Wirkung zum 01.06.2026 zum Geschaeftsfuehrer der Gesellschaft bestellt.
3. Herr Karg ist einzelvertretungsberechtigt. Ihm wird Befreiung von den Beschraenkungen des Paragraf 181 BGB erteilt; die hierfuer erforderliche satzungsmaessige Grundlage ergibt sich aus Paragraf 7 des Gesellschaftsvertrags.
4. Der Geschaeftsfuehrer wird angewiesen, die Vertretungsaenderung unverzueglich zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden.

Musterstadt, den 02.06.2026

Hildegard Sauer, Alleingesellschafterin

Anlage 2 — Gesellschafterliste nach Paragraph 40 GmbHG

Edelholz Berlin GmbH, HRB 50321

Gesellschafterliste, Stand 02.06.2026

Lfd. Nummer	Gesellschafter	Geburtsdatum oder Sitz	Nennbetrag in Euro	Prozentanteil
1	Hildegard Sauer, Marktplatz 2, 12345 Musterstadt	18.09.1960	25.000	100
	Summe		25.000	100

Die Liste umfasst den einzigen Geschäftsanteil der Gesellschaft. Eine Veränderung im Gesellschafterbestand ist mit der angemeldeten Vertretungsänderung nicht verbunden; die Liste wird nur zur Information über die Beteiligungsverhältnisse beigefügt.

Anlage 3 — Versicherung des Geschaeftsfuehrers nach Paragraf 39 Absatz 3 GmbHG

Edelholz Berlin GmbH, HRB 50321

Versicherung

Ich, Bruno Karg, geboren am 22.07.1975, wohnhaft Lindenweg 4, 12345 Musterstadt, versichere nach Paragraf 39 Absatz 3 in Verbindung mit Paragraf 8 Absatz 3 GmbHG:

1. Es liegen keine Umstaende vor, die meiner Bestellung zum Geschaeftsfuehrer nach Paragraf 6 Absatz 2 GmbHG entgegenstehen. Insbesondere bin ich nicht wegen einer der in Paragraf 6 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 GmbHG genannten Straftaten rechtskraeftig verurteilt.
2. Ich bin durch den beurkundenden Notar ueber meine unbeschraenkte Auskunftspflicht gegenueber dem Registergericht belehrt worden.

Musterstadt, den 03.06.2026

Bruno Karg

Die Unterschrift wurde am 03.06.2026 vom Notar Dr. Petra Falk beglaubigt.

Beigefuegte Unterlagensammlung

Der Versicherung ist eine vom Anmeldenden selbst zusammengestellte Unterlagensammlung beigefuegt. Darin befindet sich unter anderem die Kopie eines Schreibens eines Strafgerichts mit folgendem Inhalt (sinngemaess wiedergegeben):

Dokument	Inhalt	Bedeutung fuer die Pruefung
Schreiben Strafgericht	Mitteilung ueber ein Urteil wegen Insolvenzverschleppung gegen Bruno Karg	beruehrt Paragraf 6 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 GmbHG
handschriftlicher Vermerk	Hinweis auf eine eingelegte Berufung	Rechtskraft fraglich

Anlage 4 — Aktueller Registerauszug HRB 50321

Amtsgericht Musterstadt, Handelsregister B, Abdruck Stand 01.06.2026

Feld	Eintragung
Registernummer	HRB 50321
Firma	Edelholz Berlin GmbH
Sitz	Musterstadt
Geschaeftsanschrift	Holzmarktstrasse 12, 12349 Musterstadt
Gegenstand	Handel mit und Verarbeitung von Holz und Holzwerkstoffen
Stammkapital	25.000 Euro
Vertretungsregelung	Ist nur ein Geschaeftsfuehrer bestellt, vertritt er allein; sind mehrere bestellt, vertreten zwei gemeinsam
Geschaeftsfuehrer (eingetragen)	Reinhard Voss, geboren am 04.11.1968, Musterstadt, einzelvertretungsberechtigt, befreit von Paragraf 181 BGB
Letzte Eintragung	Tag der Ersteintragung der Gesellschaft, ohne spaetere Aenderung

Hinweis nach Paragraf 382 Absatz 4 FamFG und Aufklaerungsverfuegung

Entwurf zur richterlichen bzw. rechtspflegerischen Pruefung. Kein automatisierter Letztentscheid.

Hinweis und Beanstandung

In der Registersache Edelholz Berlin GmbH, HRB 50321, Aktenzeichen 7 AR 88/26, wird darauf hingewiesen, dass der Eintragung der angemeldeten Vertretungsänderung derzeit zwei Hindernisse entgegenstehen.

1. Formhindernis: Die Anmeldung ist nach Paragraf 12 Absatz 1 HGB in öffentlich beglaubigter Form abzugeben. Die Unterschrift des ausgeschiedenen Geschäftsführers Reinhard Voss ist nicht beglaubigt. Soweit das Ausscheiden eines Geschäftsführers anzumelden ist, hat der bisherige Geschäftsführer hieran mitzuwirken; die Auffassung der Gesellschaft, es genuege die beglaubigte Unterschrift des neu bestellten Geschäftsführers, trifft nicht in vollem Umfang zu. Die beglaubigte Unterschrift des Herrn Voss ist nachzureichen oder es ist nachzuweisen, dass eine Mitwirkung des ausgeschiedenen Geschäftsführers entbehrlich ist.

2. Materielles Eintragungshindernis: Die Versicherung des neu bestellten Geschäftsführers nach Paragraf 39 Absatz 3, Paragraf 8 Absatz 3 GmbHG verneint ein Bestellungshindernis. Die der Versicherung beigefügte Unterlagensammlung (Anlage 3) deutet jedoch auf eine Verurteilung des Herrn Karg wegen Insolvenzverschleppung hin. Ist diese Verurteilung rechtskräftig und liegt sie innerhalb des Fuenfjahreszeitraums des Paragraf 6 Absatz 2 Satz 3 GmbHG, waere Herr Karg nach Paragraf 6 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 GmbHG von der Geschäftsführung ausgeschlossen und seine Bestellung nichtig; eine Eintragung kaeme dann nicht in Betracht. Solange die Rechtskraft offen ist, ist die Eintragungsaefahigkeit nicht festgestellt.

Aufklaerungsverfuegung (Amtsermittlung nach Paragraf 26 FamFG)

Zur Aufklaerung des materiellen Hindernisses wird im Rahmen der Amtsermittlung folgendes veranlasst.

1. Der Gesellschaft wird aufgegeben, eine Bescheinigung des erkennenden Strafgerichts ueber den Eintritt oder Nichteintritt der Rechtskraft der Verurteilung des Herrn Karg vorzulegen sowie das Datum der Verkuendung mitzuteilen.

2. Ergaenzend wird die Einholung einer unbeschaenkten Auskunft aus dem Bundeszentralregister zur Person des Herrn Karg vorbehalten, falls die Bescheinigung nicht fristgerecht beigebracht wird.

3. Der Gesellschaftsvertrag in aktueller Fassung ist beizuziehen, um die satzungsmaessige Grundlage der Befreiung von Paragraf 181 BGB (Paragraf 7 des Gesellschaftsvertrags) zu pruefen.

Diese Verfuegung ergeht vorbereitend; ueber die foermliche Zwischenverfuegung mit Fristsetzung entscheidet der naechste Aktenabschnitt.

Zwischenverfuegung

Entwurf zur richterlichen bzw. rechtspflegerischen Pruefung; er unterstellt, dass die Rechtskraft der Verurteilung des Herrn Karg im Zeitpunkt der Entscheidung noch nicht geklaert und der Beglaubigungsmangel noch nicht behoben ist. Er dient als Tenor- und Begrueendungsgeruest. Die Letztentscheidung trifft der Mensch.

Rubrum

Amtsgericht Musterstadt, Registergericht. Registersache der Edelholz Berlin GmbH, Holzmarktstrasse 12, 12349 Musterstadt, eingetragen im Handelsregister B unter HRB 50321. Aktenzeichen 7 AR 88/26. Gegenstand: Anmeldung der Abberufung des Geschaeftsfuehrers Reinhard Voss und der Bestellung des Geschaeftsfuehrers Bruno Karg.

Tenor

1. Die Eintragung der mit Anmeldung vom 03.06.2026 angemeldeten Aenderung in der Vertretung der Gesellschaft kann derzeit nicht erfolgen.
2. Der Gesellschaft wird aufgegeben, bis zum 31.07.2026 folgende Eintragungshindernisse zu beheben:
 - 2.1 Vorlage der in oeffentlich beglaubigter Form nach Paragraph 12 Absatz 1 HGB abgegebenen Erklaerung des ausgeschiedenen Geschaeftsfuehrers Reinhard Voss zur Anmeldung seines Ausscheidens, oder Nachweis, dass dessen Mitwirkung entbehrlich ist.
 - 2.2 Vorlage einer Bescheinigung des erkennenden Strafgerichts ueber den Eintritt oder Nichteintritt der Rechtskraft der gegen den neu bestellten Geschaeftsfuehrer Bruno Karg ergangenen Verurteilung wegen Insolvenzverschleppung sowie Mitteilung des Verkuendungsdatums; hilfsweise wird eine unbeschraenkte Auskunft aus dem Bundeszentralregister eingeholt.
3. Es wird darauf hingewiesen, dass die Anmeldung zurueckgewiesen werden kann, wenn die Hindernisse nicht fristgerecht behoben werden.

Sachverhalt

Die Edelholz Berlin GmbH hat durch Anmeldung vom 03.06.2026 die Abberufung ihres bisherigen Geschaeftsfuehrers Reinhard Voss und die Bestellung des Herrn Bruno Karg zum neuen, einzelvertretungsberechtigten und von Paragraph 181 BGB befreiten Geschaeftsfuehrer zur Eintragung angemeldet. Beigefuegt sind der Beschluss der Alleingesellschafterin vom 02.06.2026, eine Gesellschafterliste, die Versicherung des neu bestellten Geschaeftsfuehrers und ein Registerauszug. Die der Versicherung beigefuegte Unterlagensammlung enthaelt Hinweise auf eine Verurteilung des Herrn Karg wegen Insolvenzverschleppung, deren Rechtskraft nach der Stellungnahme der Gesellschaft offen ist. Die Unterschrift des ausgeschiedenen Geschaeftsfuehrers ist nicht beglaubigt.

Gruende

Die Anmeldung ist nach Paragraph 39 Absatz 1 GmbHG zulaessig; jede Aenderung in den Personen der Geschaeftsfuehrer ist zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden. Das Registergericht hat die Anmeldung in formeller und in dem hier gebotenen Umfang in materieller Hinsicht zu pruefen.

In formeller Hinsicht fehlt es an der vollstaendigen Wahrung der Form nach Paragraph 12 Absatz 1 HGB. Die Unterschrift des ausgeschiedenen Geschaeftsfuehrers Reinhard Voss ist nicht oeffentlich beglaubigt.

Dieser Mangel ist behebbar und rechtfertigt fuer sich genommen keine Zurueckweisung, sondern eine Zwischenverfuegung mit Gelegenheit zur Behebung.

In materieller Hinsicht ist die Eintragungsfahigkeit der Bestellung des Herrn Karg nicht festgestellt. Nach Paragraf 6 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 GmbHG kann nicht Geschaeftsfuehrer sein, wer wegen einer Insolvenzstraftat rechtskraeftig verurteilt worden ist; der Ausschluss wirkt fuer die Dauer von fuenf Jahren seit Rechtskraft (Paragraf 6 Absatz 2 Satz 3 GmbHG). Eine entgegen diesem Verbot erfolgte Bestellung ist nichtig und nicht eintragungsfahig. Die abgegebene Versicherung nach Paragraf 39 Absatz 3 GmbHG verneint zwar ein Bestellungshindernis; die beigefuegte Unterlagensammlung steht hierzu jedoch in Widerspruch. Bei begruendeten Zweifeln an der Richtigkeit der Versicherung darf sich das Registergericht nicht allein auf die Versicherung verlassen, sondern hat den Sachverhalt nach Paragraf 26 FamFG im Rahmen seines Pruefungsumfangs aufzuklaeren. Solange die Rechtskraft der Verurteilung nicht geklaert ist, kann die Eintragung nicht erfolgen.

Beide Hindernisse sind behebbar. Es entspricht dem Verhaeltnismaessigkeitsgrundsatz, der Gesellschaft durch Zwischenverfuegung nach Paragraf 382 Absatz 4 FamFG unter Fristsetzung Gelegenheit zur Behebung zu geben, statt die Anmeldung sogleich zurueckzuweisen.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Zwischenverfuegung ist die Beschwerde nach den Paragrafen 58 ff. FamFG statthaft. Die Beschwerde ist binnen eines Monats ab Bekanntgabe bei dem Amtsgericht Musterstadt einzulegen; ueber sie entscheidet, soweit nicht abgeholfen wird, das Oberlandesgericht. Der Beschwerdewert nach Paragraf 61 FamFG ist zu beachten.